1. Ausfertigung

nt/q1638962

Nummer H 15 der Urkundenrolle für 1999

Eingegangen beim Amtsgericht Leipzig
- Grundbuchamt -
10. Dez. 1999
11 Uhr 37 Min.
Beilagen

Eingegangen beim Amtsgericht Leipzig
- Grundbuchamt -
-5. Mai 2000
12 Uhr 26 Min.
Beilagen

Verhandelt

zu Herborn am 17. Februar 1999

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar
im Bezirk des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main

Jürgen Helmke

mit dem Amtssitz in Herborn, Kormarkt 18

erschien heute:

Herr Holger Zammert, wohnhaft Beethovenstraße 12, 35745 Herborn,
handelnd nicht im eigenen Namen, sondern handelnd aufgrund ihm unter Urkunde Nr. 58/96 des Notars Jürgen Helmke erteilten Handlungsvollmacht für die

Firma SABAPLAN Sanierungs-, Bau- und Planungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Beethovenstraße 12, 35745 Herborn,

eine Ausfertigung und eine beglaubigte Fotokopie der Vollmacht überreichend, wobei die beglaubigte Ablichtung zur Originalurkunde genommen werden soll und die Ausfertigung der Vollmacht der Vorlage beim Grundbuchamt dient

Herr Zammert ist persönlich bekannt

Der Notar befragte die Erschienenen, ob er oder eine mit ihm beruflich verbundene Person in der Angelegenheit, die Gegenstand dieser Beurkundung ist, außerhalb des Notaramtes tätig war oder ist. Die Frage wurde verneint.

Der Erschienene ersuchte nunmehr um Beurkundung der nachfolgenden

Erklärung

sowie der nachfolgenden

Teilungserklärung zur Begründung von Wohnungseigentum gemäß § 8 WEG

Erklärung:

Unter Urkundenrollennummer 59/96 des Notars Jürgen Helmke, Herborn, hat Herr Bernd Moritz, handelnd als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer für die Firma SABAPLAN Sanierungs-, Bau- und Planungs-GmbH mit dem Sitz in 35745 Herborn, Beethovenstraße 12, – im nachfolgenden "SABAPLAN" genannt – eine Teilungserklärung zur Begründung von Wohnungseigentum gemäß § 8 WEG bezüglich des im Grundbuch des Amtsgerichts Leipzig Gemarkung Lindenau Blatt 1617 eingetragenen Grundstückes

lfd. Nr. 1, Flurstück 515, Karl-Ferlemann-Straße 31, 390 qm,

zu Protokoll erklärt.

Zum damaligen Zeitpunkt war der Übereignungsanspruch der SABAPLAN durch Eintragung einer Übereignungsvormerkung im Grundbuch abgesichert.

Die Umschreibung auf die "SABAPLAN" ist erfolgt am 11.12.1996.

Der Grundbuchinhalt wird durch den Erschienenen durch Vorlage eines Grundbuchauszuges, dessen Inhalt am heutigen Tage mit dem Grundbuchamt Leipzig verglichen wurde, wie folgt:

Grundbuch von Lindenau Blatt 1617

Bestandsverzeichnis lfd. Nr. 1: Lindenau, Flurstück 515, 390 qm

Abteilung I:

Eigentümer: SABAPLAN; Sanierungs- Bau- und Planungsgesellschaft mbH, Herborn, gemäß Auflassung vom 11.03.1996, eingetragen am 11.12.1996

Abteilung II: unbelastet

Abteilung III:

lfd Nr. 1: an Grundstück lfd. Nr. 1: DM 470.000,00 Grundschuld ohne Brief für die Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft in München nebst 18 % Zinsen; vollstreckbar nach § 800 ZPO, eingetragen am 09.11.1995

Unter Urkundenrollennummer 59/96 des Notars Jürgen Helmke, hat die SABAPLAN, vertreten durch ihren Geschäftsführer, eine Teilungserklärung zu Protokoll erklärt, die jedoch bislang nicht zum Vollzug gelangen konnte, da es sich aufgrund bautechnischer Vorgänge und Änderungen hinsichtlich der Aufteilung und an den Außenanlagen (Doppelparker) gravierende Änderungen hinsichtlich der Aufteilung ergeben haben.

Die Teilungserklärung wurde aufgrund der Änderung an den Stellplätzen durch Abänderungserklärung UR.-Nr. 762/98 des Notars Klaus Engelbach, Herborn, geändert.

Der besseren Übersicht halber wird die Teilungserklärung wie nachfolgend aufgeführt, neu gefaßt.

Die Änderung bedarf der Zustimmung der Käuferin der bereits veräußerten Sondereigentum W 9, W 10, W 11, nämlich Frau Marita Sonntag, geb. Grenzer, geb. am 26.10.1955, wohnhaft Hasleiweg 14, 33154 Salzkotten-Thüle (Kaufvertrag UR.-Nr. 822/96 des Notars Klaus Engelbach, Herborn) sowie der Zustimmung der Eheleute Bernd Moritz und Beate Moritz geb. Brosse, wohnhaft Am Grassdorfer Wälchen 37, 04425 Taucha, welche durch Urkunde Nr. E 763/98 und E 764/98 die Wohnungen W 5 (Urkunde E 764/98) und W 6 (Urkunde E 763/98) von der SABAPLAN erworben haben.

Dies vorausgeschickt wird nunmehr die Teilungserklärung aufgrund der zwischenzeitlichen Veränderungen bezüglich der Miteigentumsanteile und sonstiger Änderungen neu gefaßt.

Ich erkläre nunmehr unter Berücksichtigung des Vorangeschildeten die nachfolgende

Neufassung der Teilung zur Begründung von Wohnungseigentum gemäß § 8 WEG

I.

1.
Die Firma SABAPLAN Sanierungs-, Bau- und Planungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, mit dem Sitz in Herborn, - im nachfolgenden "SABAPLAN" genannt - ist Eigentümerin des im Grundbuch des Amtsgerichts Leipzig Gemarkung Lindenau Blatt 1617 eingetragenen Grundstückes

lfd.Nr. 1, Flurstück 515, Karl-Ferlemann-Straße 31, 390 qm.

Der Grundbesitz ist in Abt. II unbelastet.

In Abt. III ist eine Grundschuld in Höhe von 470.000,00 DM zugunsten der Bayerischen Vereinsbank Aktiengesellschaft in München eingetragen.

Die eingetragene Belastung ist (im Grundbuch nicht vollzogen) zwischenzeitlich abgetreten an die WL-Bank (Westfälische Landschaft), Schorlemer Straße 16, 48143 Münster.

Unter Bezugnahme auf die nachzureichende Pfandfreigabeerklärung wird die Löschung der eingetragenen Belastung an dem nachfolgend aufgeführten Sondereigentumen W 1, W 2, W 3, W 4, W 7 und W 8 beantragt.

Überdies liegt dem Grundbuchamt zur Eintragung eine Grundschuld über 500.000,00 DM nebst 15 vom Hundert Jahreszinsen seit 20.12.1996 (Urkunde Nr. 823/96 des Notars Klaus Engelbach, Herborn) vor.

Die Eintragung dieser Grundschuld wurde seinerzeit aufgrund der noch nicht erfoglten Umschreibung auf die SABAPLAN zurückgewiesen.

Die dort bestellte Grundschuld wird nunmehr von mir, dem erschienenen Bevollmächtigten, nach Wahrung der Teilungserklärung bereits jetzt zur Eintragung an den Sondereigentumen W 1, W 2, W 3, W 4, W 5, W 6, W 7 und W 8 bewilligt und beantragt.

Ich beantrage an dieser Stelle bereits den Vollzug nach Vollziehung der Teilungserklärung und nach Löschung der Grundschuld in Höhe von 470.000,00 DM, wie bereits vorstehend erwähnt.

2.
Auf dem vorbezeichneten Grundstück befindet sich bereits ein Altbau, der völlig saniert wird. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen errichtet die Grundstückseigentümerin SABAPLAN in diesem Altbau und einem sicher hieran anschließenden Neubau ein Wohnhaus, bestehend aus insgesamt elf Wohnungseinheiten (Wohnungseigentum).

Maßgebend für dieses Bauvorhaben ist die Baugenehmigung der Stadt Leipzig, erteilt am 06.01.1993 unter dem Aktenzeichen 63.8-92-0122-0 BG 0 R/4.

Das Gesamtgebäude soll nach den Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) in Miteigentumsanteile, verbunden mit Sondereigentum, aufgeteilt werden. Die ursprünglich erteilte Abgeschlossenheitsbescheinigung wurde aufgrund der Veränderungen zurückgegeben und nunmehr durch die neu erteilte Abgeschlossenheitsbescheinigung der Stadt Leipzig - Bauordnungsamt - am 11.01.1999, Aktenzeichen: 63.8-AB/1999009-GM gemäß § 7 (4) Nr. 2, § 32 (2) Nr. 2 Wohnungseigentumsgesetz vom 15.03.1951 (BGBl I Seite 175) zuletzt geändertes Gesetz vom 22.03.1991 (BGBl I Seite 766) erteilt.

Der Erschienene erklärt, daß ihm der Inhalt der zur Beurkundung vorliegenden Abgeschlossenheitsbescheinigung nebst Aufteilungsplänen bekannt ist und daß diese der Urkunde beizufügen sind. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung wurde verlesen. Auf ein Verlesen der Pläne wurde ausdrücklich verzichtet.

Die Original-Abgeschlossenheitsbescheinigung nebst den beigefügten Teilungsplänen soll der Notar dem Grundbuchamt im Original zur Wahrung vorlegen, eine beglaubigte Ablichtung soll der Original-Urkunde beigefügt werden.

Dies vorausgeschickt erklärt der Erschienene nunmehr:

II
Teilung gemäß § 8 WEG

1. Teilung des Grundbesitzes

1.1
Der Eigentümer schränkt gemäß § 8 WEG zur Begründung von Sondereigentum sein Eigentum an dem in Abschnitt I. näher bezeichneten Grundbesitz unter Aufteilung in Miteigentum in der Weise ein, daß mit jedem Miteigentumsanteil das Sondereigentum an einer bestimmten in sich abgeschlossenen Wohnung (Wohnungseigentum) verbunden ist, bezw. an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen (Teileigentum)

1.2.

Die Aufteilung wird im einzelnen wie folgt vorgenommen:

1.2.1 494,87/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Lindenau, Flurstück 515, verbunden mit dem Sondereigentum an der im Erdgeschoß im Altbau gelegenen Wohnung, im Aufteilungsplan mit Nr. W 1 gekennzeichnet, bestehend aus Schlafzimmer, Küche, Wohn-/Eßzimmer, Flur, Bad/WC, in einer Gesamtfläche von ca. 34,57 qm; dazugehörend der Abstellraum im Außenbereich des Erdgeschosses, vom Treppenhaus erreichbar, ebenfalls mit W 1 gekennzeichnet.

1.2.2. 860,47/10.000,00 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Lindenau, Flurstück Flurstück 515, verbunden mit dem Sondereigentum an der im Erdgeschoß im Altbau gelegenen Wohnung, im Aufteilungsplan mit Nr. W 2 gekennzeichnet, bestehend aus Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad/WC und Flur ine einer Gesamtfläche von 60,11 qm; dazugehörend der Kellerraum mit Vorraum, ebenfalls mit Nr. W 2 gekennzeichnet.

1.2.3. 1.167,10/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Lindenau Flurstück 515, verbunden mit dem Sondereigentum an der im ersten Obergeschoß im Altbau gelegenen Wohnung, im Aufteilungsplan mit Nr. W 3 gekennzeichnet, bestehend aus Wohnzimmer/Eßzimmer, WC, Schlafzimmer 1, Küche, Bad/WC, Schlafzimmer 2, Schlafzimmer 3, Flur, in einer Gesamtfläche von 81,53 qm; dazugehörend der Kellerraum mit Vorraum im Kellergeschoß des Altbaus, ebenfalls mit Nr. W 3 gekennzeichnet, dem Wohnungseigentum ist die Doppelstockgarage als Sondernutzungsrecht, im anliegenden Plan mit Nr. 13.1 (obere Plattform) gekennzeichnet, zugeordnet.

1.2.4 567,59/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Lindenau Flurstück 515, verbunden mit dem Sondereigentum an der im ersten Obergeschoß im Altbau gelegenen Wohnung, im Aufteilungsplan mit Nr. W 4 gekennzeichnet, bestehend aus Küche, Bad/WC, Flur, Wohn-/Eßzimmer, Schlafzimmer, Abstellraum, in einer Gesamtfläche von 39,65 qm, dazugehörend der Kellerraum mit Vorraum im Kellergeschoß des Altbaues, ebenfalls mit W 4 gekennzeichnet.

1.2.5. 1.167,10/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Lindenau Flurstück 515, verbunden mit dem Sondereigentum an der im zweiten Obergeschoß im Altbau gelegenen Wohnung, im Aufteilungsplan mit Nr. W 5 gekennzeichnet, bestehend aus Balkon, Wohn-/Eßzimmer, WC, Schlafzimmer 1, Küche, Bad/WC, Schlafzimmer 2, Schlafzimmer 3, Abstellraum und Flur in einer Gesamtfläche von ca. 81,53 qm; dazugehörend der Kellerraum im Kellergeschoß des Altbaues, ebenfalls mit W 5 gekennzeichnet. dem Wohnungseigentum ist die Doppelstockgarage als Sondernutzungsrecht, im anliegenden Plan mit Nr. 14.2 (untere Plattform) gekennzeichnet, zugeordnet.

1.2.6. 567,59/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Lindenau Flurstück 515, verbunden mit dem Sondereigentum an der im zweiten Obergeschoß im Altbau gelegenen Wohnung, im Aufteilungsplan mit Nr. W 6 gekennzeichnet, bestehend aus Abstellraum, Schlafzimmer, Wohn-/Eßzimmer, Flur, Bad/WC, Küche, in einer Gesamtfläche von ca. 39,65 qm; dazugehörend der Kellerraum im Kellergeschoß des Altbaues, ebenfalls mit W 6 gekennzeichnet.

1.2.7. 1.190,15/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Lindenau Flurstück 515, verbunden mit dem Sondereigentum an der im Dachgeschoß im Altbau gelegenen Wohnung, im Aufteilungsplan mit Nr. W 7 gekennzeichnet, bestehend aus Balkon, Wohn-/Eßzimmer, WC, Schlafzimmer 1, Küche, Bad/WC, Abstellraum, Schlafzimmer 2, Schlafzimmer 3 und Flur in einer Gesamtfläche von ca. 83,14 qm, dazugehörend als Sondernutzungsrecht der über eine Bodentreppe (Zugtreppe) erreichbare Spitzboden, ebenfalls mit W 7 bezeichnet; dem Wohnungseigentum ist die Doppelstockgarage als Sondernutzungsrecht, im anliegenden Plan mit Nr. 14.1 (obere Plattform) gekennzeichnet, zugeordnet.

1.2.8. 556,85/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Lindenau Flurstück 515, verbunden mit dem Sondereigentum an der im Dachgeschoß im Altbau gelegenen Wohnung, im Aufteilungsplan mit Nr. W 8 gekennzeichnet, bestehend aus Abstellraum, Bad/WC, Flur, Schlaf-/Wohn-/Eßzimmer/Küche, in einer Gesamtfläche von ca. 38,90 qm; dazugehörend als Sondernutzungsrecht der über eine Bodentreppe (Zugtreppe) erreichbare Spitzboden, ebenfalls mit W 8 bezeichnet.

1.2.9. 1.147,06/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Lindenau Flurstück 515, verbunden mit dem Sondereigentum an der im ersten Obergeschoß im Neubau gelegenen Wohnung, im Aufteilungsplan mit Nr. W 9 gekennzeichnet, bestehend aus Küche, Abstellraum, Garderobe, Dusche/WC, Flur, Balkon, Wohn-/Eßzimmer, Bad/WC, Kinderzimmer, Schlafzimmer, in einer Gesamtfläche von ca. 80,13 qm, dazugehörend der Kellerraum im Kellergeschoß des Altbaues, ebenfalls mit W 9 gekennzeichnet; dem Wohnungseigentum ist die Doppelstockgarage als Sondernutzungsrecht, im anliegenden Plan mit Nr. 13.2 (untere Plattform) gekennzeichnet, zugeordnet.

1.2.10. 1.147,06/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Lindenau Flurstück 515, verbunden mit dem Sondereigentum an der im zweiten Obergeschoß im Neubau gelegenen Wohnung, im Aufteilungsplan mit Nr. W 10 gekennzeichnet, bestehend aus Küche, Abstellraum, Garderobe, Dusche/WC, Flur, Balkon, Wohn-/Eßzimmer, Bad/WC, Kinderzimmer, Schlafzimmer, in einer Gesamtfläche von ca. 80,13 qm, dazugehörend der Kellerraum im Kellergeschoß des Altbaues, ebenfalls mit W 10 gekennzeichnet; dem Wohnungseigentum ist die Doppelstockgarage als Sondernutzungsrecht, im anliegenden Plan mit Nr. 12.2 (untere Plattform) gekennzeichnet, zugeordnet.

1.2.11. 1.134,16/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Lindenau Flurstück 515, verbunden mit dem Sondereigentum an der im Dachgeschoß im Neubau gelegenen Wohnung, im Aufteilungsplan mit Nr. W 11 gekennzeichnet, bestehend aus Küche, Abstellraum, Garderobe, Dusche/WC, Flur 1, Wohn-/Eßzimmer, Bad/WC, Flur 2, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Balkon, in einer Gesamtfläche von ca. 79,23 qm, dazugehörend der Kellerraum im Kellergeschoß des Altbaues, ebenfalls mit W 11 gekennzeichnet, dazugehörend der über eine Bodentreppe erreichbare Spitzboden, ebenfalls mit W 11 bezeichnet, dem Wohnungseigentum ist die Doppelstockgarage als Sondernutzungsrecht, im anliegenden Plan mit Nr. 12.1 (obere Plattform) gekennzeichnet, zugeordnet.

1.3. Für die Doppelstockgaragen trifft der Grundstückseigentümer folgende Regelung:

a)
Das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, wird für immer ausgeschlossen.

b)
Die Nutzung der Doppelstockgaragen wird dergestalt geregelt, daß dem jeweiligen Miteigentümer der vorgenannten Wohnungseinheiten an der ihm zugeordneten Doppelstockgarage das alleinige Nutzungsrecht an der oberen oder unteren Plattform (wie vorstehend näher beschrieben) zugewiesen wird.

Klarstellend wird die Doppelstockgaragenordnung nochmals wie folgt wiedergegeben:

- zugeordnet wird die Doppelstockgarage, im anliegenden Plan mit Nr. 14.2 (untere Plattform) gekennzeichnet, dem jeweiligen Miteigentümer der Wohnung Nr. W 5;
- zugeordnet wird die Doppelstockgarage, im anliegenden Plan mit Nr. 13.1 (obere Plattform) gekennzeichnet, dem jeweiligen Miteigentümer der Wohnung Nr. W 3;
- zugeordnet wird die Doppelstockgarage, im anliegenden Plan mit Nr. 13.2 (untere Plattform) gekennzeichnet, dem jeweiligen Miteigentümer der Wohnung Nr. W 9;
- zugeordnet wird die Doppelstockgarage, im anliegenden Plan mit Nr. 14.1 (obere Plattform) gekennzeichnet, dem jeweiligen Miteigentümer der Wohnung Nr. W 7;
- zugeordnet wird die Doppelstockgarage, im anliegenden Plan mit Nr. 12.2 (untere Plattform) gekennzeichnet, dem jeweiligen Miteigentümer der Wohnung Nr. W 10;
- zugeordnet wird die Doppelstockgarage, im anliegenden Plan mit Nr. 12.1 (obere Plattform) gekennzeichnet, dem jeweiligen Miteigentümer der Wohnung Nr. W 11.

1.4. Die Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung einschließlich Reparaturen unterliegt den jeweiligen Miteigentümern der Wohnungen, denen diese Stellplätze zugeordnet sind, und zwar zu gleichen Teilen. Von Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung sind die übrigen Miteigentümer der Wohnanlage befreit.

1.5. Der Eigentümer behält sich vor und ist hierzu berechtigt, Wohneinheiten zusammenzulegen, umzuwandeln oder weiter aufzuteilen, sofern diese die Wohnungseinheiten Nr. W 5, W 6, W 9, W 10 und W 11 nicht betreffen.

Ebenso können Nebenräume, wie zum Beispiel Kellerräume, getauscht und anderweitig zugeordnet werden, soweit es im Rahmen der Zuordnung sinnvoll ist.

Der Eigentümer kann ferner gemeinschaftliches Eigentum in Sondereigentum umwandeln oder aus gemeinschaftlichem Eigentum Sondernutzungsrechte begründen. Demzufolge können auch die hier festgelegten Miteigentumsanteile an dem Grundbesitz geändert bzw. neu festgelegt werden.

Der Eigentümer ist ferner ermächtigt, die Teilungserklärung bezüglich der Zuordnung der Doppelstockgaragen noch zu ändern bzw., soweit diese am heutigen Tage nicht zugeordnet wurden, anderweitig zuzuordnen.

1.6. Soweit in den Aufteilungsplänen Räume innerhalb des Hausanwesens und Freiflächen außerhalb des Hausanwesens farblich oder mit Nummer nicht gekennzeichnet sind, so sind sie gemeinschaftliches Eigentum.

2. Gegenstand des Wohnungseigentums, Teileigentums und gemeinschaftlichen Eigentums

2.1. Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer bestimmten Wohnung in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört. Die Verbindung ist untrennbar.

2.2. Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört. Die Verbindung ist untrennbar.

2.3. Gemeinschaftliches Eigentum sind das Grundstück sowie die Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes, die nicht im Sondereigentum oder im Eigentum eines Dritten stehen, also Bestand des Grundstückes (Bäume, Sträucher, sonstige Außenanlagen), gemeinschaftliche Kellerräume, Waschküchen, Hauseingänge, Zugangswege zu den einzelnen Gebäuden.

2.4. Gegenstand des Sondereigentums sind die zur jeweiligen Wohnungs- bzw. Teileigentumseinheit gehörenden Räume sowie die zu diesen Räumen gehörenden

Bestandteile des Gebäudes, die verändert, beseitigt oder eingefügt

werden können, ohne daß dadurch das gemeinschaftliche Eigentum oder ein auf Sondereigentum beruhendes Recht eines anderen Wohnungs- bzw. Teileigentümers über das nach § 14 WEG und dieser Teilungserklärung zulässige Maß hinaus beeinträchtigt oder die äußere Gestaltung des Gebäudes verändert wird, auch dann, wenn sie in dem vorstehenden, bzw. nachstehenden Abschnitt nicht oder nicht richtig beschrieben sein sollten.

Hiernach gehören zum Sondereigentum, soweit vorhanden, insbesondere:

2.4.1. Der Fußbodenbelag und der Deckenputz der im Sondereigentum stehenden Räume einschließlich des Loggienbelages und Balkonbelages,

2.4.2. die nichttragenden Zwischenwände,

2.4.3. der Wandputz und die Wandverkleidung sämtlicher, auch der nicht im Sondereigentum stehenden Wände aller zum Sondereigentum gehörenden Räume, einschließlich Anstrich, Tapeten und sonstiger etwaiger Ausschmückungen der Räume,

2.4.4. die Innenseite der Wohnungsabschlußtüre,

2.4.5. Anlagen und Einrichtungen innerhalb der im Sondereigentum stehenden Räume, soweit sie nicht dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Wohnungseigentümer dienen. Danach stehen im Sondereigentum insbesondere Herde, Wasch- und Badeeinrichtungen, Einbaumöbel, Garderoben, Heizkörper sowie die Zu- und Ableitungen der Versorgungs- und Entwässerungsanlagen jeder Art von den Hauptsträngen an, soweit diese Gegenstände wesentliche Bestandteile des Grundstückes im Sinne der §§ 93 - 95 BGB sind,

2.4.6. Zähler, Meß- und Verteilungseinrichtungen auch für die Heizversorgung, sofern sie nicht Eigentum der Versorgungsbetriebe sind, auch soweit sich diese außerhalb der Sondereigentumsräume, z. B. im Keller, befinden, ferner auch Läutevorrichtungen an

der Grenze der Sondereigentumsräume, Leitungen für Fernsehen, Radio und Telefon bis zur gemeinsamen Steigleitung. Dieses gilt auch, soweit sich im Sondereigentum befindliche Zähler in Wohnungen Dritter befinden. Der Verwalter bzw. von ihm zu benennende Dritte haben das Recht zur Zählerablesung und Kontrolle der Zähler.

2.4.7. Loggien, Balkone, sofern Teile davon nicht kraft zwingender gesetzlicher Bestimmungen im Gemeinschaftseigentum stehen, sowie die Rolläden,

2.4.8. die im Aufteilungsplan den einzelnen Wohnungen zugeordneten Keller.

2.5. Gegenstand des gemeinschaftlichen Eigentums sind neben dem Grundstück insbesondere die Teile des Gebäudes, die für dessen Bestand oder Sicherheit erforderlich sind, sowie Teile, Anlagen und Einrichtungen, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Wohnungseigentümer dienen, selbst wenn sie sich im Bereich der im Sondereigentum stehenden Räume befinden. Demnach gehören zum gemeinschaftlichen Eigentum, soweit vorhanden, insbesondere

2.5.1. die Fundamente der Wohngebäude einschließlich der Kellereingänge, Kellergänge und Kellermauern,

2.5.2. die Umfassungsmauern und die tragenden Zwischenwände,

2.5.3. die Trennwände zischen den Sondereigentumseinheiten und Begrenzungswände zu gemeinschaftlichen Räumen (wie z. B. zum gemeinschaftlichen Eingangsflur oder Wände der Keller bzw. Holzwände der Kellerabteile), auch soweit sie nicht tragende Wände sind,

2.5.4. sämtliche baukonstruktive Bestandteile und Einrichtungen,

2.5.5. das Dach,

2.5.6. die Hauseingänge, die Treppe, die Treppenflure, soweit vorhanden die Aufzüge, die Treppenhäuser einschließlich des Verputzes und die Wohnungsabschlußtüren zum Treppenhaus, unbeschadet dessen, daß deren Innenseite von dem jeweiligen Wohnungseigentümer zu unterhalten ist,

2.5.7. die Installationsteile jeglicher Art, welche allen Wohnungseigentümern dienen, vom Hausanschluß an bis zu dem Punkt, an dem die Leitungen für die einzelnen Wohnungen von den Steigleitungen abzweigen. Das gleiche gilt für Rundfunk- und Fernsehantennen und -leitungen,

2.5.8. alle Fenster, Balkon- und Loggiatüren mit allen Bestandteilen (Rolladenpanzer, Fensterstöcke, die Isolierglasscheiben, außenseitige Fensterbleche und -bänke, die Öffnungsmechanik einschließlich Verriegelungen). Gleiches gilt für die Türen der Gemeinschaftsräume und -flure,

2.5.9. sämtliche Schutzstriche, Wärmedämmschichten und Feuchtigkeitsisolierungen,

2.5.10. sämtliche weiteren konstruktiven Balkon- bzw. Loggiabauteile, wie z. B. Brüstungsmauern (auch innenseitig), Geländer, Boden- und Kragplatten,

2.5.11. sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen und Rohre bis zu den Anschlüssen bzw. Abzweigungen einschließlich gesonderter Zähler in das jeweilige Sondereigentum,

2.5.12. der Heizraum mit Heizungszentrale, Nebenräumen und allen heizungstechnischen Einrichtungsteilen, die als Bestandteil oder Zubehör des gesamten gemeinschaftlichen Zentralheizungssystems angesehen werden müssen,

2.5.13. soweit Ver- und Entsorgungsleitungen, die nicht ausschließlich dem Sondereigentum dienen, durch zum Sondereigentum gehörende Räume führen, sind sie gemeinschaftliches Eigentum und vom jeweiligen Wohnungseigentümer dauernd und unentgeltlich zu dulden,

2.5.14. alle sonstigen Bestandteile, die zum gemeinsamen Gebrauch aller oder mehrerer Wohnungseigentümer bestimmt sind, insbesondere Hauseingangstüren, Wasch- und Trockenräume,

2.5.15. die nicht gemäß 2.4 8. zum Sondereigentum gehörenden Keller,

2.5.16. gemeinschaftliches Eigentum ist auch das jeweils vorhandene Verwaltungsvermögen, welches den Geldbestand auf den jeweiligen Konten der Wohnungseigentümergemeinschaft einschließlich der Instandhaltungsrückstellung umfaßt. Hinsichtlich des Verwaltungsvermögens besteht kein Auseinandersetzungsanspruch.

III.

1. Grundsatz

1.1. Für die Rechte und Pflichten der Eigentümer, für ihre Rechtsbeziehungen untereinander und für die Rechtsbeziehung zwischen ihnen und dem Verwalter gelten, soweit nicht nachstehend ändernde Bestimmungen getroffen werden, die Vorschriften der WEG.

1.2. Die Regelungen für das Wohnungseigentum und die Wohnungseigentümer gelten auch für das Teileigentum und die Teileigentümer, ausgenommen die Sonderbestimmungen für Wohnungseigentum.

1.3. Änderungen dieser Gemeinschaftsordnung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Beschlußfassung der Wohnungseigentümergemeinschaft mit einer Mehrheit von mindestens 75 % der Miteigentumsanteile.

2. Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer

2.1. Der Eigentümer ist berechtigt, sein Sondereigentum nach Belieben zu nutzen oder nutzen zu lassen, soweit sich nicht Beschränkungen aus dem Gesetz oder dieser Teilungserklärung ergeben. Im Interesse des friedlichen Zusammenlebens der Hausgemeinschaft ist das Sondereigentum so auszuüben und sind die im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile so instandzuhalten, daß weder einem anderen Eigentümer noch einem Hausbewohner über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus ein Nachteil erwächst.

Die zur gemeinschaftlichen Nutzung bestimmten Räume, Teile, Anlagen und Einrichtungen des Grundstückes sind schonend und pfleglich zu behandeln.

2.2. Sofern Wohnungen ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt werden, ist zur Ausübung eines Gewerbes oder Berufes in der Wohnung der Eigentümer nur mit schriftlicher Zustimmung des Verwalters berechtigt. Der Verwalter darf nur aus einem wichtigen Grunde die Einwilligung verweigern oder von der Erfüllung von Auflagen abhängig machen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn die Ausübung des Gewerbes oder Berufes eine unzumutbare Beeinträchtigung der anderen Eigentümer oder der Hausbewohner mit sich bringt oder befürchten läßt.

2.3. Erteilt der Verwalter die nach 2.2. erforderliche Zustimmung nicht oder nur unter bestimmten Auflagen, oder widerruft er eine widerruflich erteilte Zustimmung, so kann der Eigentümer einen Mehrheitsbeschluß der Eigentümer herbeiführen. Ziffer 2.2. gilt entsprechend.

2.4. Veränderungen an und im Wohnungseigentum bedurfen, soweit dadurch die im gemeinschaftlichen Eigentum oder die im Sondereigentum eines anderen Wohnungseigentümers stehenden Bestandteile der Wohnanlage berührt werden, der schriftlichen Einwilligung des Verwalters.

2.5. Art und Weise der Ausübung der dem Eigentümer hiernach zustehenden Rechte zur Nutzung seines Sondereigentums und zur Mitbenutzung der gemeinschaftlichen Räume, Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes sowie der gemeinschaftlichen Grundstücksflächen sowie Art und Umfang der ihm hiernach obliegenden Pflichten wird durch die Hausordnung geregelt.

3. Übertragung, Überlassung an Dritte

3.1. Das Wohnungseigentum ist ohne Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer sowie des Verwalters veräußerlich und vererblich.

3.2. Bei der Veräußerung ist dem Erwerber aufzuerlegen, in alle Rechte und Pflichten und alle Regelungen dieser Teilungserklärung einzutreten mit der Maßgabe, auch seine sämtlichen etwaigen Rechtsnachfolger entsprechend zu verpflichten. Bei der Überlassung der Nutzung an Dritte ist zu gewährleisten, daß diese die Nutzungsregelung gemaß Ziffer 2.1. und 2.2. dieser Teilungserklärung beachten.

3.3. Der Verwalter ist unverzüglich uber die Veräußerung durch Überlassung einer beglaubigten Abschrift des Kaufvertrages zu unterrichten.

3.4. Die im gemeinschaftlichen Wohnungseigentum stehenden Teile, Anlagen und Einrichtungen stehen den Wohnungseigentümern und deren Haushaltsangehörigen zum gleichen Gebrauch offen, ohne Rücksicht auf Wertverschiedenheit der einzelnen Eigentumswohnungen, mit Ausnahme der Flächen, an denen Sondernutzungsrechte begründet sind.

3.5. Jeder Wohnungseigentümer ist berechtigt, seine Wohnung, einschließlich des zugehörigen Balkons, im Rahmen dieser Gemeinschaftsordnung zu Wohnzwecken zu gebrauchen oder gebrauchen zu lassen. Im Interesse des friedlichen Zusammenlebens aller Wohnungseigentümer ist das Gebrauchsrecht auf Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte so auszuüben, daß dadurch keinem anderen Wohnungseigentümer oder Hausbewohner über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus eine Beeinträchtigung oder ein Nachteil entsteht.

3.6. Jeder Wohnungseigentümer ist verpflichtet, seine Wohnung, das Teileigentum und das gemeinschaftliche Eigentum schonend und pfleglich zu behandeln. Im einzelnen ist für den Gebrauch der Wohnung und des gemeinschaftlichen Eigentums die Hausordnung maßgebend, die vom Verwalter aufgestellt wird und nur von der Wohnungseigentümerversammlung mit mindestens 75 % der Miteigentumsanteile geändert werden kann.

4. Instandhaltungs- und Instandsetzungspflichten

4.1. Der Eigentümer ist vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen verpflichtet, die seinem Sondereigentum unterliegenden Gebäudeteile auf seine Kosten ordnungsgemäß instandzuhalten und instandzusetzen. Dem Eigentümer ist gestattet, bauliche Veränderungen an seinem Wohnungs- bzw. Teileigentum vorzunehmen, soweit sie nicht das Gemeinschaftseigentum berühren.

4.2. Die Instandhaltung und Instandsetzung von Gemeinschaftseigentum obliegt, auch wenn sich dieses im Bereich des Sondereigentums befindet, dem jeweiligen Eigentümer auf seine Kosten insoweit, als sie infolge unsachgemäßer Behandlung durch den Eigentümer, seine Angehörigen oder Personen, denen er die Wohnung oder einzelne Räume zur Nutzung überlassen hat, notwendig werden. Die Behebung von Schäden an Schließvorrichtungen sowie Glasschäden an Fenstern, Türen, die sich im Bereich des Sondereigentums befinden, obliegt jedoch ohne Rücksicht auf die Ursache des Schadens dem jeweiligen Eigentümer auf dessen Kosten. Dies gilt auch für Glasschäden an Loggien und Balkonen, soweit diese vorhanden sind.

Die Vornahme reiner Schönheitsreparaturen innerhalb der Wohnung, d. h., das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und Decken, der Innenanstrich der Fenster und der Wohnungsabschlußtüren sowie die Instandhaltung des übrigen Sondereigentums ist Sache des jeweiligen Eigentümers selbst. Dem jeweiligen Eigentümer obliegt hinsichtlich der in seinem Sondereigentum befindlichen Loggien und Balkone nur die Instandhaltung etwaiger Oberbeläge, d. h., Platte, Feinschichten oder

ähnliches.

4.3. Soweit sich nicht aus 4.2. etwas anderes ergibt, obliegt die ordnungsgemäße Instandhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums sowie der äußeren Wohnungsabschlußtüren zum Treppenhaus den Eigentümern gemeinschaftlich.

4.4. Der Wohnungseigentümer ist verpflichtet, die Erneuerung und Instandhaltung der Wohnungsfenster innerhalb seines Sondereigentums selbst durchzuführen.

Die Erneuerung kann durchgeführt werden, wenn gewährleistet ist, daß das durch Beschluß der Eigentümergemeinschaft festgelegte Fenstermodell von einer Fachfirma eingebaut wird. Zuvor ist die Zustimmung des Verwalters einzuholen.

Die Kosten gehen zu Lasten des jeweiligen Wohnungseigentümers.

4.5. Für den Fall völliger oder teilweiser Zerstörung des Gebäudes bestimmen sich die Rechte und Pflichten nach Ziffer 7.

4.6. Hinsichtlich der Instandhaltungs- und Instandsetzungspflicht bezüglich der Doppelstockgaragen wird auf Ziff. 1.4 verwiesen. Hiernach sind nur die Wohnungseigentümer für die Übernahme der Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten verpflichtet, denen, wie vorstehend aufgeführt, dieser Doppelstockgaragenstellplatz zugeordnet ist

5. Anzeigepflicht des Eigentumers

Der Eigentumer ist verpflichtet, von ihm bemerkte Mangel oder Schäden am Grundstuck oder Gebäude, deren Beseitigung den Eigentümern gemeinschaftlich obliegt, dem Verwalter unverzüglich anzuzeigen.

6. Versicherung des Gebäudes

6.1. Für das Sondereigentum und das gemeinschaftliche Eigentum als Ganzes sind folgende Versicherungen abzuschließen:

6.1.1. Eine Versicherung gegen die Inanspruchnahme aus der Haftpflicht des Grundstückseigentümers,

6.1.2. eine Gebäudefeuerversicherung,

6.1.3. eine Leitungswasserschadenversicherung,

6.1.4. eine Sturmschadenversicherung,

6.1.5. soweit erforderlich eine Gewässerschadenversicherung.

6.2. Die Sachversicherungen sind - soweit möglich - zum gleitenden Neuwert und durch Zusatzversicherung bis zur Höhe des Wiederherstellungsaufwandes, die Versicherungen zu 6.1.1. und 6.1.5. in angemessener Höhe abzuschließen.

7. Wiederherstellungspflicht

7.1. Wird das Gebäude ganz oder teilweise zerstört, so sind die Eigentümer untereinander verpflichtet, den vor Eintritt des Schadens bestehenden Zustand wiederherzustellen, wenn die Kosten der Wiederherstellung durch Versicherungsleistung oder sonstige Ansprüche voll gedeckt sind.

7.2. Besteht eine Pflicht zur Wiederherstellung nicht, so ist jeder Eigentümer berechtigt, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen. Der Anspruch auf Aufhebung ist jedoch

ausgeschlossen, wenn sich einer oder mehrere der Eigentümer oder ein Dritter bereit erklären, das Sondereigentum des die Aufhebung verlangenden Eigentümers zum Schätzwert zu übernehmen und gegen die Übernahme durch ihn keine begründeten Bedenken bestehen.

8. Eigentümermehrheit an einem Sondereigentum

Sind mehrere Personen Eigentümer eines Sondereigentums, so haben sie auf Verlangen des Verwalters einen Bevollmächtigten zu bestellen und dem Verwalter zu benennen, der berechtigt ist, für sie Willenserklärungen und Zustellungen, die im Zusammenhang mit dem Wohnungs- bzw. Teileigentum stehen, entgegenzunehmen und abzugeben.

9. Entziehung des Eigentums

Hat sich der Eigentümer einer so schweren Verletzung der ihm gegenüber anderen Eigentümern obliegenden Verpflichtungen schuldig gemacht, daß diesen die Fortsetzung der Gemeinschaft nicht zugemutet werden kann, so können die anderen Eigentümer von ihm die Veräußerung seines Wohnungs- bzw. Teileigentums verlangen.

Diese Voraussetzungen liegen insbesondere vor, wenn

9.1 der Eigentümer mit den in Ziffer 10. dieser Teilungserklärung bezeichneten Verpflichtungen zur Lasten- und Kostentragung mit einem Betrag in Verzug ist, der die für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten zu leistenden Abschlagszahlungen übersteigt,

9.2 sich der Eigentümer oder eine Person, die seinem Hausstand angehört, einer so

erheblichen Belästigung eines anderen Eigentümers oder eines Hausbewohners schuldig macht, daß auch bei Berücksichtigung der dem Eigentümer durch diese Teilungserklärung eingeräumten besonderen Rechtstellung den anderen Eigentümern die Fortsetzung der Gemeinschaft nicht zugemutet werden kann. Das gleiche gilt, wenn der Eigentümer eine Person, der er den Gebrauch der Räume überlassen hat, bei derartigen Verstößen trotz Aufforderung des Verwalters nicht binnen angemessener Frist aus der Wohnung entfernt,

9.3. der Eigentümer die ihm gemäß Ziffer 4. der Teilungserklärung obliegende Instandhaltungs- und Instandsetzungspflicht in erheblichem Umfange verletzt und ihr trotz Aufforderung des Verwalters nicht innerhalb einer angemessenen Frist nachkommt.

9.4. Steht das Sondereigentum mehreren Personen zu, so müssen die in einer Person sich ergebenden Gründe auch die anderen Personen gegen sich gelten lassen.

10. Erträge, Kosten und Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums

10.1 Erträge, die sich aus Vermietung und Verpachtung von gemeinschaftlichem Eigentum ergeben, sowie Zinsen aus Guthaben der Eigentümergemeinschaft, stehen der Gemeinschaft zu. Die Kosten der Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums sowie der im Sondereigentum befindlichen Loggien, soweit die Eigentümergemeinschaft diese zu tragen hat, und die Kosten der Bewirtschaftung des Objektes sind von den Eigentümern im Verhältnis der Größe ihrer Miteigentumsanteile zu tragen.

Durch Beschlußfassung der Wohnungseigentümergemeinschaft kann für die Betriebskosten, Instandhaltung und Instandsetzung mit einer 3/4 Mehrheit ein anderer Verteilungsschlüssel festgelegt werden.

10.2 Jeder Eigentümer ist insbesondere verpflichtet, nach dem in 10.1 bestimmten Verteilungsverhältnis Beträge zur Deckung der Bewirtschaftungskosten für das Gemeinschaftseigentum zu leisten.

Bewirtschaftungskosten sind insbesondere:

10.2.1. Die Kosten für die laufende Unterhaltung, Reinigung und Pflege der Zugänge sowie deren Beleuchtung, der Grünanlagen und sämtlicher übrigen Räume, Teile, Anlagen und Einrichtungen, die gemeinschaftliches Eigentum sind, sofern diese Kosten nicht im Einzelfall der jeweilige Eigentümer zu tragen hat,

10.2.2. die zur Instandhaltungs- und Instandsetzungsrücklage gemäß Ziffer 10.5. dieser Gemeinschaftsordnung zuzuführenden Beträge,

10.2.3. die Prämien der gemäß dieser Gemeinschaftsordnung abgeschlossenen Versicherungen,

10.2.4. die Kosten für die Kaminreinigung, die Entwässerung, den Wasserverbrauch, die Müllentsorgung, die gemeinschaftlichen Antennenanlagen,

10.2.5. die Kosten für Treppenhaus- und Außenbeleuchtung,

10.2.6. weitere im Wirtschaftsplan ausgewiesene besondere Kosten des gemeinschaftlichen Eigentums,

10.2.7. die Hausmeisterkosten

10.2.8. Die Betriebskosten für zentrale Heizungsanlagen, für Wärme- und, soweit vorhanden, Warmwasserversorgung tragen die Eigentümer des Wohnungseigentums, die an die jeweilige Anlage angeschlossen sind, zu 30 % nach beheizter Fläche und 70 % nach dem Ergebnis der Heizkostenverteiler, sofern nicht ein anderer Verteilerschlüssel festgelegt oder zwingend vorgeschrieben ist.

10.2.9. Mietzins für die Erfassungsgeräte zur Ermittlung der Kosten für Heizung, Warm-, Kalt- und Abwasser

Zur Ermittlung der Kosten für Heizung, Warm-, Kalt- und Abwasser sind gemietete Erfassungsgeräte eingebaut. Aus den Mietverträgen über die Erfassungsgeräte werden alle Miteigentümer berechtigt und verpflichtet.

10.3. Jeder Eigentümer hat die mit seinem Wohnungs- bzw. Teileigentum verbundenen Lasten und Kosten allein zu tragen, soweit sie nicht wie vorstehend anders verteilt oder umgelegt werden.

Er hat insbesondere allein zu tragen:

10.3.1. Die Grundsteuer für sein Eigentum,

10.3.2. die Kosten für den elektrischen Strom, Wasser und Gas,

10.3.3. die Verwaltergebühren.

10.4. Durch Abwesenheit, Nichtbenutzung oder Vermietung wird die Beteiligung eines Eigentümers an den vorstehenden Beträgen oder Umlagen nicht berührt.

10.5. Die Eigentümer sind verpflichtet, eine angemessene Rücklage für die Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums zu bilden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß im Falle des Ausscheidens aus der Eigentümergemeinschaft nach der gesetzlichen Vorschrift Anteile an dem Rücklagenfonds nicht ausbezahlt werden dürfen.

10.6. Zur Deckung der Kosten der Bewirtschaftung hat jeder Eigentümer einen angemessenen monatlichen Betrag (Wohngeld) bis zum dritten Werktag eines jeden Monats im voraus zu leisten. Die Höhe dieses Wohngeldes wird vom Verwalter im jährlichen Wirtschaftsplan vorgeschlagen und durch die Eigentümergemeinschaft genehmigt. Das Wohngeld setzt sich zusammen aus Betriebskosten, Instandhaltungsrücklage und Verwaltergebühr.

10.7. Rückständige, gemäß 10.5. und 10.6. zu zahlende Leistungen sind mit zehn vom Hundert jährlich zu verzinsen. Aufrechnung oder Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten gegenüber diesen Ansprüchen ist ausgeschlossen, soweit dieser Ausschluß gesetzlich zulässig ist.

10.8. Der Verwalter ist verpflichtet, nach Schluß eines jeden Geschäftsjahres, das jeweils vom 01. Juli bis 30. Juni läuft, dem Eigentümer eine Abrechnung über die von ihm zu erbringenden Geldleistungen und die geleisteten Abschlagszahlungen vorzulegen. Soweit sich danach die Abschlagszahlungen als nicht ausreichend erweisen, ist der Eigentümer nach Aufforderung des Verwalters zur Nachzahlung verpflichtet, soweit die Abrechnung einen Überschuß aufweist, ist dieser zurückzuzahlen. Zwischenabrechnung aufgrund eines Eigentumswechsels im Laufe des Geschäftsjahres erfolgt nicht.

11. Eigentümerversammlung

11.1. Angelegenheiten, über die nach dem Wohnungseigentumsgesetz oder nach dem Inhalt dieser Teilungserklärung die Eigentümer durch Beschluß entscheiden können, werden durch Beschlußfassung in einer Versammlung der Eigentümer geordnet.

11.2. Das Stimmrecht in der Eigentümerversammlung richtet sich nach der Größe der Miteigentumsanteile.

11.3. Der Verwalter hat mindestens einmal im Jahr eine Eigentümerversammlung mit einer

Ladungsfrist von 14 Tagen einzuberufen.

11.4. Für die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung genügt die Absendung an die Anschrift, die dem Verwalter von dem Eigentümer zuletzt mitgeteilt worden ist.

11.5. Jeder Eigentümer kann sich in einer Versammlung durch den Verwalter, den Vorsitzenden der Versammlung oder einen anderen Wohnungseigentümer sowie durch seinen Ehegatten oder Verwandte ersten und zweiten Grades sowie seines Mieters vertreten lassen, und zwar mittels schriftlicher Vollmacht, welche der Niederschrift beizufügen ist.

Eine anderweitige Vertretung durch Dritte ist nicht zulässig.

11.6. Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der Stimmen, gerechnet nach der Größe der Miteigentumsanteile, vertreten ist.

Die Beschlußfähigkeit richtet sich im übrigen nach den Bestimmungen des WEG.

11.7. Zu Beginn der Versammlung soll vom Verwalter die ordnungsgemäße Einberufung und die Beschlußfähigkeit festgestellt werden. Bei der Feststellung der Stimmenmehrheit werden die Stimmen der nicht vertretenen Eigentümer nicht gerechnet.

11.8. § 18 (3) WEG betreffend die Entziehung des Wohnungseigentums bleibt unberührt.

11.9. Auch ohne Versammlung ist ein Beschluß gültig, wenn alle Eigentümer ihre Zustimmung zu diesem Beschluß schriftlich erklären.

11.10. Über die in der Versammlung gefaßten Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und einem Wohnungseigentümer oder, falls ein Verwaltungsbeirat bestellt ist, auch von dessen Vorsitzenden oder seinem

Vertreter zu unterzeichnen. Jeder Wohnungseigentümer ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen.

12. Verwalter

12.1. Ein Verwalter ist nicht bestellt. Dieser wird in der ersten einberufenen Wohnungseigentümerversammlung bestellt.

12.2. Über die Bestellung und Abberufung des Verwalters beschließen die Miteigentümer mit Stimmenmehrheit. Die Bestellung darf auf höchstens fünf Jahre vorgenommen werden. Die Abberufung des Verwalters kann auf das Vorliegen eines wichtigen Grundes beschränkt werden. Andere Beschränkungen der Bestellung oder Abberufung des Verwalters sind nicht zulässig.

12.3. Die wiederholte Bestellung ist zulässig; sie bedarf eines erneuten Beschlusses der Miteigentümer, der frühestens ein Jahr vor Ablauf der Bestellungszeit gefaßt werden kann.

12.4. Der Verwalter seinerseits ist berechtigt, die Verwaltung jederzeit mit einer Frist von sechs Monaten durch Erklärung gegenüber den Eigentümern aufzukündigen, soweit vertraglich nichts anderes vereinbart ist. Die Bestellung des neuen Verwalters erfolgt in diesem Falle nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

12.5. Die Rechte und Pflichten des Verwalters ergeben sich aus § 27 WEG, aus den Bestimmungen dieser Urkunde und dem Verwaltervertrag.

12.6. Jeder Miteigentümer hat im Falle der gänzlichen oder teilweisen Veräußerung seines Wohnungs- bzw. Teileigentums den Erwerber zum Eintritt in den mit dem jeweiligen Verwalter geschlossenen Vertrag zu verpflichten.

12.7. Der Verwalter erhält für seine Tätigkeit eine Vergütung, die in dem Verwaltervertrag

geregelt ist.

13. Verwaltungsbeirat

Die Miteigentümer können durch Stimmenmehrheit die Bestellung eines Verwaltungsbeirates, dessen Aufgaben sich aus § 29 WEG ergeben, beschließen. Der aus drei Wohnungseigentümern bestehende Verwaltungsbeirat ist zur Einsichtnahme in alle Bücher und Schriften des Verwalters berechtigt. Der Verwaltungsbeirat unterstützt den Verwalter bei der Durchführung seiner Aufgaben.

IV.

1. Grundbucherklärungen

Die Eigentümerin bewilligt und beantragt, in das Grundbuch einzutragen

1.1. Die Aufteilung des Grundstückes in Miteigentumsanteile und Einräumung von Sondereigentum und Teileigentum gemäß II. Ziffer 1.2. dieser Teilungserklärung,

1.2. die Bestimmungen von II. Ziffer 2. und III. Ziffer 1. - 13. dieser Teilungserklärung als Inhalt des Sondereigentums, jedoch ohne die Person des Verwalters (Ziffer 12.1.),

1.3. die Eintragung der Sondernutzungsrechte an den Doppelstockgaragen gemäß II Nr. 1.3. 1.5.

1.4. dem beurkundenden Notar je eine unbeglaubigte Grundbuchblattabschrift der zu bildenden Wohnungsgrundbücher zu übersenden,

2. Kosten

2.1. Die Kosten dieser Verhandlung und ihrer Ausführung trägt die Eigentümerin.

2.2. Der Gesamtwert der Wohnanlage beträgt 2,2 Mio. DM.

2.3. Der Wert dieser Teilungserklärung beträgt demnach gemäß § 21 II KostO,
1,1 Mio. DM.

3. Belehrungen

Die Erschienenen werden durch mündliche Erläuterung insbesondere noch einmal darauf hingewiesen, daß die Teilungserklärung erst wirksam wird, wenn sie im Grundbuch zur Wahrung gelangt ist.

4. Vollmacht

Der Grundstückseigentümer erteilt für sich und seine Rechtsnachfolger

a) Herrn Jürgen Bremer, Bürovorsteher,
dienstansässig Kornmarkt 18, 35745 Herborn,

b) Herrn Gustav Kohlinger, Notariatssachbearbeiter, 35708 Haiger (Fellerdilln),

und zwar jedem für sich alleine, die unbedingte Vollmacht, ihn bei der Ergänzung und beim Vollzug der vorstehenden Teilung nach dem WEG zu vertreten, Anträge gegenüber Dritten, insbesondere dem Grundbuchamt, in der notwendigen Form zu stellen und zurückzunehmen und überhaupt alles zu tun, was zur vollständigen Erledigung der Angelegenheit nach ihrem Ermessen erforderlich ist.

Von den Beschränkungen des § 181 BGB sind die Bevollmächtigten befreit. Sie haben das Recht zur ganzen oder teilweisen Vollmachtsübertragung.

Von der Vollmacht darf nur für Beurkundungen vor dem amtierenden Notar oder seinem Vertreter Gebrauch gemacht werden.

Der amtierende Notar wird bevollmächtigt, Änderungen des Aufteilungsplanes jeglicher Art, insbesondere der Zuordnung einzelner Räume im Rahmen des Sonder- und Gemeinschaftseigentums, vorzunehmen und den Plan entsprechend einzureichen.

V.

Im übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen rechtlich unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Vorstehende Niederschrift wurde dem Erschienenen vorgelesen, von ihm genehmigt und, wie folgt, von ihm und dem Notar eigenhändig unterschrieben:

Die Übereinstimmung dieser Ausfertigung mit der Urschrift wird bestätigt.

Vorstehende, in die Urkundenrolle unter Nr. H 15/99 eingetragene Verhandlung wird hiermit zum ersten Male ausgefertigt und diese Ausfertigung dem Amtsgericht - Grundbuchamt - Leipzig erteilt.

Herborn, am 18.02.1999

N o t a r
(Helmke)

Notarkostenberechnung (§§ 141, 154 KostO)

Geschäftswert: 1.100.000,00 DM		
Einseitige Erklärung §§ 32, 36 I KostO	10/10	1.760,00 DM
Vollzug des Geschäfts §§ 32, 146 I KostO	5/10	880,00 DM
Schreibgebühren § 136 KostO (Fotokopien 196 Stck.)		93,80 DM
Sonstige Auslagen § 137 KostO		30,00 DM
Zwischensumme netto		2.763,80 DM
16% Mehrwertsteuer § 151a KostO		442,21 DM
Summe		3.206,01 DM
Ausweis in EUR:		
Brutto-Notargebühren		1.639,21 EUR
Darin enthaltene Umsatzsteuer		226,10 EUR

gez. Helmke
N o t a r

STADT LEIPZIG
DER OBERBÜRGERMEISTER

Postanschrift: Stadt Leipzig, Amt 63, 04092 Leipzig

Sabaplan GmbH
Herrn Bernd Moritz
Beethovenstraße 12

35745 Herborn

Bauordnungsamt
Abt.: West
Sitz: Prager Str. 24-26, Sektion C-D

Bearbeiter/in: Dipl.-Ing. (FH) Martin
Telefon: (0341) 1 23 - 51 16
Fax: (0341) 1 23 - 51 35
Aktenzeichen: **63.8-AB/1999-009-GM**

Leipzig, **11.01.99**

BESCHEINIGUNG

Antragsteller: Sabaplan GmbH, 35745 Herborn
Vorhaben: Abgeschlossenheit
Gemarkung: Lindenau
Flurstück: 515
Grundstück: Karl-Ferlemann-Straße 31, 04177 Leipzig - West

aufgrund § 7 (4) Nr. 2, § 32 (2) Nr.2 Wohnungseigentumsgesetz vom 15.03.1951 (BGBl. I S. 175), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22.03.91 (BGBl. I S. 766).

Die in dem beiliegenden Aufteilungsplan **Lageplan, Grundrisse: KG, EG, 1. OG, 2. OG, DG, Spitzboden, Schnitt A-A, Schnitt B-B, Straßenansicht, Hofansicht, Ansicht Raimundstraße**

1. mit Nr. **1 bis 11** bezeichneten Wohnungen,
2. mit Nr. **...** bezeichneten nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume, Stellplätze

in dem bestehenden Gebäude auf oben genanntem Grundstück, Grundbuch vom Grundbuchamt, Amtsgericht Leipzig, Blatt 1617 sind in sich abgeschlossen.

Sie entsprechen daher dem Erfordernis des § 3 (2)/ § 32 (1) des Wohnungseigentumsgesetzes.

Die bebauungrechtliche (bauplanungsrechtliche) Zulässigkeit der zu errichtenden bzw. errichteten Räume und ihre Nutzung wurden bei der Erteilung dieser Bescheinigung von Rechts wegen nicht geprüft.

im Auftrag

Dipl.-Ing. Stolp
Abteilungsleiter

Stadt Leipzig
78

Stadt Leipzig
Bauordnungsamt

Antrag auf

☐ Ausstellung,

☒ Änderung

einer Bescheinigung gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 2, § 32 Abs. 2 Nr. 2 ...nungseigentumsgesetzes für das

☒ bestehende

☐ noch zu errichtende Gebäude auf dem Grundstück in Leipzig

Straße ....Karl-Tauchnitz-Straße.....
Flurstück .....515.....
Grundbuch von Leipzig ..Lindenau.....
Band .....
Blatt ....1617.....

Für die Wohneinheiten	von Nr.	1	bis 11
Für die nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume	von Nr.		bis
Für die Stellplätze	von Nr.		bis
Für die Mehrfachparker	von Nr.	1211	bis 1412

sind durch ..... markiert.

Antragsteller
Name, Vorname .....Sabaplan GmbH.....
Anschrift .....Beethovenstraße 12.....
Firma .....35745 Herborn.....

Anlagen :
- Eigentumsnachweis
- Lageplan (1:500)
- Aufteilungsplan

SABAPLAN
Sanierungs-, Bau- und Planungs GmbH
Beethovenstraße 12
35745 Herborn

....29.11.98 Bauer.....
Datum, Unterschrift des Grundstückseigentümers
(sofern der Antragsteller nicht Grundstückseigentümer ist, ist eine notariell beglaubigte Vollmacht beizufügen)

Zutreffendes ankreuzen

SABAPLAN

Tel.: 034298 / 38910
Fax: 034298 / 66048

BAUHERR : SABAPLAN GmbH i.G.
c/o Ingenieurbüro Bernd Moritz
Am Grassdorfer Wäldchen 37
04425 Taucha

BAUVORHABEN : Neubau / Sanierung
Wohnhaus Karl-Ferlemann-Strasse, Leipzig

22. Dezember 1998

ANTRAG AUF ABGESCHLOSSENHEIT

NACH DEM WOHNUNGSEIGENTUMSGESETZ

OBJEKTBESCHREIBUNG

1) Es handelt sich bei dem Objekt um den Neubau von 3 Eigentumswohnungen und die Sanierung von 8 Eigentumswohnungen.

2) Anschrift des Objektes : Karl-Ferlemann-Strasse 31
04177 Leipzig

3) Adresse der Grundstückseigentümer : Firma SABAPLAN GmbH i.G.
c/o Ingenieurbüro Bernd Moritz
Am Grassdorfer Wäldchen 37
04425 Taucha

4) Bauschein-Nr. : 63.8-92-0122-0-BG-O-RN

5) Angaben zum Grundstück : Gemarkung Leipzig-Lindenau
Flurstück 515

6) Angaben zum Grundbuch : Grundbuch von Lindenau
Grundbuchblatt (GBL) : 1617

Wir stellen hiermit den Antrag auf Abgeschlossenheit nach dem Wohnungseigentumsgesetz.

29.12.98 .....
Datum, Die Antragsteller

..... Der Architekt